

1500331-72.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabrício Orfeo Araujo

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2061938/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23411275 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 534/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2061938 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUAN GABRIEL DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí, Tatuí, 18278-440 -

tatui2cr@tjisp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500331-72.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

2061938/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 23411275 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 534/22/609

- DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2061938 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUAN GABRIEL DOS SANTOS

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do CP

Data da Audiência:

12/05/2022

Réu Preso

Aos 12 de maio de 2022, às 13 horas, nesta 2ª Vara Criminal de Tatuí, por meio de videoconferência, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. FABRÍCIO ORFEO ARAÚJO, comigo escrevente abaixo assinado, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento nos autos da ação e entre as partes suprarreferidas. Aberta com as formalidades legais, e apregoadas as partes, compareceram, o Dr. Renato de Jesus Marçal, Promotor de Justiça; o Réu LUAN GABRIEL DOS SANTOS, acompanhado do Defensor, Dr. Alexandre Nanini Martins; bem como as testemunhas arroladas Ramon Fernandes Assunção Junior (PM) e Gregori Moraes de Oliveira (PM). Em razão da pandemia Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020, a audiência foi realizada por videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft. Caso

haja produção de mídia digital, as partes poderão ter contato com o registro das gravações, a teor do § 2º, do art. 405, do CPP, por meio do Portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, estando disponível em um dos Termos de Audiência OU em Certidão de Cartório Expedida. Por fim, devido a instabilidade na rede de internet, cada depoimento será gravado de forma individual, identificados, para que não haja o risco de perda de toda a gravação caso a solenidade seja gravada em apenas um único arquivo. Antes do início da audiência, o réu foi entrevistado de forma reservada por seu advogado. INICIADOS OS TRABALHOS, passou-se às oitivas das testemunhas, sendo o Réu interrogado ao final. Quanto à manutenção das algemas, em observância ao que dispõe a súmula vinculante nº 11, ficou a critério do estabelecimento prisional, anotado que não compete ao magistrado interferir nas normas de segurança daquele recinto. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. Encerrada a fase probatória, passou-se aos debates orais, gravados em mídia audiovisual, nos termos do provimento acima informado. A seguir, pelo MM. Juiz de direito foi proferida a seguinte sentença: “Vistos. Trata-se de Ação Penal deflagrada mediante denúncia do Ministério Público em desfavor de LUAN GABRIEL DOS SANTOS por suposta incursão na figura típica descrita no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Narra a denúncia (fls. 2/3) que, no dia 06 de março de 2022, por volta de 17h20, na rua Alberto Vitali, nº.90, Vila São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Tatuí, LUAN GABRIEL DOS SANTOS, qualificado nestes autos, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e guardava drogas, consistentes em 42 (quarenta e duas) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 23 gramas, e mais 01 (uma) porção também de cocaína, com peso bruto aproximado de 0,5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, no dia dos fatos Luan trazia consigo e guardava, em um veículo Palio estacionado na via pública, 42 porções de cocaína, droga que pretendia entregar ao consumo de terceiros. Ocorre que, durante patrulhamento pelo local, policiais militares avistaram LUAN – alvo de diversas denúncias anteriores relacionadas ao tráfico, as quais indicavam que o acusado fazia uso de um Palio vermelho para a prática do delito -, e deliberaram por abordá-lo. Ocorre que, ao notar a presença policial, o denunciado rapidamente arremessou para dentro da residência situada no local o que, posteriormente, constatou-se tratar de uma porção de cocaína. Diante disso, os milicianos o abordaram, tendo ele negado a posse da substância e informado que portava apenas a quantia de R\$ 120,00, valor este divergente daquele encontrado após a revista (R\$ 83,00). Na ocasião, os agentes de segurança notaram que naquela mesma via pública encontrava-se estacionado o veículo Fiat/Palio, placas CKB-9961, cujas portas estavam abertas. Por se tratar de veículo com as mesmas características apontadas nas denúncias anteriores, eles decidiram vistoriá-lo. Assim é que, em cima do banco do passageiro dianteiro os milicianos encontraram uma bolsa do tipo “pochete” contendo em seu interior outras 42 porções de cocaína, idênticas aquela que LUAN havia arremessado para dentro do imóvel. Na mesma bolsa foi apreendida a importância de R\$ 512,00, além de 02 “chips” telefônicos e a cédula de identidade do investigado. Auto de prisão em flagrante às fls. 1/5, convertida em prisão preventiva às fls. 53/8. Auto de exibição e apreensão às fls. 16/7. Auto de constatação preliminar de substância entorpecente às fls. 15. Laudo de exame definitivo em entorpecente às fls. 105/9. Informação sobre o local dos fatos às fls. 110/11. Declarações de Márcia de Fátima Miranda (proprietária do veículo Pálio) às fls. 113. Extrato de consulta de registro de veículo às fls. 114/9. Notificação às fls. 103. Defesa preliminar apresentada às fls. 127/8, oportunidade em que arrolou testemunhas em comum à Acusação. Constan nos autos as folhas de antecedentes e certidões criminais constantes em nome do Réu. A denúncia foi recebida em 09/05/2022, ocasião em que foi designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 135/6). Citação às fls. 145. Na instrução, realizada nesta data, foram ouvidas as testemunhas presentes. O Réu foi interrogado ao final, encerrando-se a fase probatória e passando-se aos debates orais. A audiência foi realizada em sistema audiovisual por meio de videoconferência, nos termos do Provimento da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça nº 08/2011, e segundo

Recomendação 62/2020, CNJ, e das das Leis nº 11.419/06 e nº 11.719/08. É o relatório, FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente, anoto que oferecimento do acordo de não persecução penal foi rechaçado de forma justificada pelo titular da ação penal, conforme registrei às fls. 96, não havendo espaço e sequer pertinência para a ingerência judicial na questão, com a nota de que o interrogado nega a prática do crime que se lhe imputa. Outrossim, nesta sede e de ofício, observo que não há que se falar em instauração de incidente de dependência toxicológica, uma vez que não emerge, do interrogatório, indícios de que seja o acusado incapaz de compreender o caráter ilícito do ato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, anotado que não há qualquer documento médico nessa linha, restando isoladas nos autos até mesmo as suas alegações sobre utilização de droga diversa daquela apreendida e consideravelmente menos lesiva, maconha. Dito isso, no mérito, a ação penal procede. Autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico imputado na denúncia restaram suficientemente comprovadas nos autos, inexistindo dúvidas de que Luan realizava o comércio ilícito no dia apontado na denúncia. Com efeito, em depoimentos que se complementam sem contradições, os militares Ramon e Gregori, após anotarem que já conheciam Luan e suspeitavam do seu envolvimento com o tráfico, seja pelas prisões e abordagens anteriores em pontos dessa espécie de comércio, seja pelos informes anônimos que recebiam, dando conta de que uma pessoa com o mesmo prenome vinha traficando a bordo de um Palio vermelho, aduziram que no dia aqui versado, em patrulhamento com vistas a coibir ilícitos, depararam-se com o acusado, o qual, em contrapartida, dispensou algo, na imediata abordagem verificado que se tratava de um eppendorf contendo cocaína e encontrados R\$83,00. Estendidas as diligências para o veículo alvo dos informes, em seu interior foram apreendidas outras 42 unidades semelhantes, de cocaína (parêntesis seja aberto para consignar que a potencialidade lesiva das substâncias veio atestada no laudo de fls. 105/9, como sendo, uma porção de cocaína, com 0,10 gramas líquidos e 42 porções de cocaína, com 4,49 gramas líquidos), e R\$512,00, bem como chips telefônicos e um documento de identificação do averiguado. Interrogado sob contraditório, tal qual em solo investigativo, fls. 08, Luan negou a posse da cocaína, dizendo, em suma, que custodiava uma única porção de maconha, já dichavada, porém, perseguido que é pelos policiais e uma vez que sua companheira chegou alterada no local e também acabou distratada e atacada com gás pimenta, armou-se confusão, culminada com investidas físicas dos agentes contra a sua pessoa e maliciosa apresentação de drogas na delegacia de polícia, quando, no veículo de sua propriedade, adquirido por R\$6.000,00 de Márcia de Fátima (o depoimento dessa terceira às fls. 113 confirma essa admissão), também nada de ilícito havia. Pois bem, não convence a versão do acusado. Fato é que os agentes públicos elucidaram com êxito o teor das denúncias anônimas que vinham recebendo, surpreendendo o conhecido traficante, sempre apontado pelo prenome e veículo que vinha utilizando para o desempenho de atividades ilícitas, com nada menos do que 43 porções de cocaína, sendo deveras sintomático do desempenho da atividade mercantil o fato de que Luan trazia consigo uma única porção e R\$83,00 e mantinha o significativo do estoque e do número decorrente das atividades ilícitas no interior do tal Palio vermelho, não fosse tão só a quantidade de unidades de cocaína alocadas nesse automóvel indicativo peremptório da finalidade comercial. No mais, nada há nos autos a indicar que agentes da lei, cujas reputações se presumem ilibadas, tenham se mancomunado com vistas a prejudicar injustamente um inocente. Incidiu, portanto, o acusado em algumas das figuras típicas do tipo múltiplo alternativo do art. 33 da Lei de Drogas, notadamente sob os verbos trazer consigo e guardar cocaína para venda. O fato de se tratar de usuário, mas de droga diversa, do que, já se disse, não há comprovação nos autos, não exclui, mas acaba por facilitar, isso sim, as atividades mercantis, pelo dilargado acesso a outros traficantes e usuários, seus compradores. Dinheiro e demais objetos apreendidos

em cenário dessa natureza, inclusive chips de telefonia celular, naturalmente relacionados à traficância, devem ter a sua perda decretada, não podendo ser outro o destino do veículo, eis que, mencionado nas denúncias pretéritas, era efetivamente utilizado pelo seu proprietário para a custódia do entorpecente no momento da diligência. Comprovadas autoria e materialidade do crime de tráfico

imputado na denúncia, passo à fixação das penas, adotado o sistema trifásico. Na primeira fase, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis, pois, a despeito de não expressiva a pesagem líquida total, eram mais de quatro dezenas de porções de cocaína, custodiadas por indivíduo que apresenta irrefreável propensão para a traficância, e isso desde os tempos da infância, não contido por remissão cumulada com liberdade assistida que lhe foi concedida em episódio análogo (certidão às fls. 150/1) e, já na maioridade, pela advertência decorrente de uma condenação que, a despeito de confirmada pela Superior Instância, acabou atingida pela prescrição da pretensão punitiva (certidão às fls. 45 e consulta aos respectivos digitais). Não bastasse, e esse é procedimento padrão nos interrogatórios de Luan conduzidos por este magistrado, denotando inadequação da personalidade, uma vez mais, exorbitando os limites da ampla defesa, o sentenciado ainda acusou agentes da lei do cometimento de crimes de agressão e de forja de flagrante de tráfico, sugerindo que eles o agrediram e inseriram mais de quatro dezenas de cocaína no cenário da diligência, além de sonegar a apresentação da porção de maconha (sobre a utilização de tal circunstância como fundamento para a majoração da reprimenda nesta fase, anoto que a questão já passou pelo crivo do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de recursos manejados em face de sentenças proferidas por este magistrado, sem censura – refiro-me aos apelos nº 0000464-38.2015.8.26.0571, Colenda 6ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ricardo Tucunduva, D.J.01/12/2016 e nº 0000422-81.2018.8.26.0571, Colenda 3ª Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Ruy Alberto Leme Cavaleiro, D.J. 24/04/2019), lembrado que o ordenamento pátrio admite a mentira em favor próprio, mas não a abusiva imputação de crimes a terceiros. Por todas essas razões, elevo a pena em 1/6, estabelecendo-a em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, cada qual no mínimo, à míngua de elementos a respeito da capacidade financeira do Réu. Ressalto que a elasticidade visível entre os marcos base e teto do preceito sancionador em questão exige que o Juízo transite adequadamente entre tais marcos, assim respeitando a isonomia entre os jurisdicionados, segundo o desvalor de cada conduta e a pedagogia da reprimenda. Na segunda fase, incidem as agravantes do art. 61, II, j, CP, uma vez que o crime foi praticado durante período de calamidade pública declarada pelo Governo Estadual em decorrência da pandemia do coronavírus, circunstância de ordem objetiva, dispensando divagações (mas não deixo de me reportar a sua aplicação, por todos, nos autos do feito 1500713-36.2020.8.26.0571, em sentença mantida por v. Acórdão da 9ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio TJ/SP, por v. Voto condutor do Desembargador Silmar Fernandes, D.J. 25/08/2020, no corpo do qual observado que o apelante se valeu de situação dramática pela qual passa a sociedade, merecendo maior reprovação), e da reincidência, específica, no crime de tráfico de drogas (certidão às fls. 46), razão pela qual, elevo em 1/2 a pena retro, atingindo 08 anos e 09 meses de reclusão e 874 dias-multa. Na terceira fase, descabida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez demonstrada na análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como na reincidência específica, a dedicação às atividades criminosas, inclusive de tráfico de drogas. Assim, à míngua de outras causas especiais ou gerais de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena retro. O regime de cumprimento será o inicial fechado, sendo necessários investimentos ressocializadores acentuados em face de reincidente específico, que doravante recebe pena que supera oito anos de privação de liberdade, por tráfico praticado mediante utilização de veículo e com custódia de mais de quatro dezenas da danosa cocaína, além de R\$595,00, lembrando que se trata de crime equiparado ao hediondo, sendo aplicável o disposto no artigo 2º, § 1º, Lei nº 8.072/90, bem como que as circunstâncias judiciais também são desfavoráveis. Anoto que o tráfico é crime que vem comprometendo sensivelmente as estruturas familiares e sociais, sendo estopim para a prática de outros crimes tão graves quanto ele, tais como roubos e homicídios, por isso cabendo ao legislador a fixação do regime adequado à repressão da conduta e ressocialização do indivíduo, sendo vedado ao Judiciário interferir nessa opção democrática quando os demais elementos desautorizam tal desvirtuamento. Incabível qualquer espécie de alternatividade. Ante o exposto e considerando o que mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO

PÚBLICO, e o faço para CONDENAR LUAN GABRIEL DOS SANTOS, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 08 anos e 09 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 874 dias-multa, cada qual no mínimo legal. Descabida, nesse momento, a aplicação do disposto no art. 387, §2º, do CPP, tendo em vista a ausência de lapso. Incineração fica determinada, reservando-se amostra para contraprova. Decreto o perdimento do numerário e demais bens apreendidos, eis que relacionados ao tráfico. Fica decretada, igualmente, a perda do veículo apreendido às fls. 16/7, qual seja, o FIAT/PALIO ED placa CKB9961, chassis 9BD178016V0378777, ano/modelo 1997/1997, pois utilizado para as atividades de traficância, devendo aquele que consta como proprietário perante o Detran, qual seja, MÁRCIA DE FÁTIMA MIRANDA, ser cientificado do teor desta decisão, ainda que apenas pro forma, haja vista o teor das declarações dessa pessoa às fls. 113, no sentido de que o bem não mais lhe pertence, vendido que foi para Luan. A propósito, evidente que o acusado se utilizou de automóvel próprio para a prática do tráfico, nos termos do art. 92, III, do CP, fica decretada a inabilitação para dirigir veículos, oportunamente oficiando-se ao DETRAN. O réu não poderá recorrer em liberdade, uma vez que as circunstâncias que ensejaram a conversão do flagrante em preventiva restam agora incrementadas, pela necessidade de se garantir a aplicação da lei penal, haja vista a substancial condenação imposta, a ser cumprida em regime inicial fechado, por indivíduo envolvido com o tráfico desde os tempos da infância, não só reincidente específico na espécie de crime quanto alvo de outra apreensão similar, em episódio no qual acabou favorecido pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, após confirmada a sentença penal condenatória pela superior instância, tudo a reclamar sejam acauteladas a ordem, segurança e saúde públicas. Recomende-se-o, portanto, no presídio em que se encontra recolhido. Expeça-se imediatamente guia de recolhimento provisória. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do Réu no Rol de Culpados e expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas. Nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Custas na forma da lei, observados os benefícios da a gratuidade. Uma vez que o Réu manifestou o interesse em recorrer, fica recebido o seu recurso, saindo a Defesa intimada do prazo de oito dias para o oferecimento das razões recursais. Com estas nos autos, venham as contrarrazões em igual prazo. Após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado para julgamento da apelação interposta, observando-se as formalidades legais. Com o oferecimento das razões e/ou contrarrazões de apelação, arbitro os honorários advocatícios parciais em 70%, expedindo-se a competente certidão (defesa dativa, fls. 120). Encerrados os trabalhos, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pelo MM. Juiz, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. Nada mais. Eu, Clarissa Thomaz Rolim Almenara, Escrevente Técnico Judiciário, digitei. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA